

1091121-88.2020.8.26.0100

Classe: Monitória

Assunto: Cheque

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 8ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... devido à contraordem motivada por roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco (cód. 20). Aduz que sustação/ revogação da ordem de pagamento está ancorada em falsa comunicação de furto/ roubou/ extravio. Assim, objetiva o pagamento do valor representado pelas respectivas cártulas.

O réu foi citado por edital, tendo apresentado embargos à monitória mediante curador ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

8ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1091121-88.2020.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1091121-88.2020.8.26.0100

Classe - Assunto

Monitória - Cheque

Requerente:

Fiber Light Indústria e Comércio de Plástico Reforçado Ltda Epp

Requerido:

José Antenor Teixeira Cordeiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. Trata-se de ação monitória que FIBER LIGHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO REFORÇADO LTDA. move contra JOSÉ ANTENOR TEIXEIRA CORDEIRO, alegando, em síntese, que recebeu por endosso os cheques coligidos a fls. 9/10, cuja compensação foi recusada devido à contraordem motivada por roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco (cód. 20). Aduz que sustação/ revogação da ordem de pagamento está ancorada em falsa comunicação de furto/ roubou/ extravio. Assim, objetiva o pagamento do valor representado pelas respectivas cártulas.

O réu foi citado por edital, tendo apresentado embargos à monitória mediante curador especial, em que se argui preliminar de ilegitimidade de parte. No mérito, impugna a pretensão autoral por negativa geral (fls. 178/181).

Resposta aos embargos a fls. 185/186.

É o relatório. Fundamento e decido.

Afasta-se a preliminar arguida. Com efeito, os títulos monitórios são aqueles encartados a fls. 13/14, não relacionados à pessoa jurídica constituída pelo embargante.

Superada a preliminar, examina-se o mérito da demanda.

2. O caso é de acolhimento dos embargos monitórios.

A negativa geral oposta por curador especial torna controvertidas todas as questões passíveis de impugnação.

Fixada essa premissa, dessume-se que os títulos monitórios não foram compensados por motivo de roubo/ furto/ extravio de folhas de cheque em branco, conforme informação lançada no verso das cédulas pela instituição financeira sacada (fl. 10).

A autora aduz que o sacador frustrou o pagamento de forma dolosa, baseado na similitude das assinaturas apostas nos títulos de crédito que embasam o pedido e daquela firmada no cheque emitido em nome de pessoa jurídica da qual o embargante é o único titular (fls. 13/14), e que não foi compensado por motivo diverso.

Registre-se que a determinação da autenticidade das assinaturas apostas nos títulos de crédito em tela demanda conhecimento técnico especializado, mas a produção de prova pericial grafotécnica é inviável, em razão da não localização do embargante e da inexistência de paradigma idôneo, considerando que não é possível determinar de forma inequívoca que a assinatura aposta no cheque de fls. 13/14 pertence ao embargante.

Nessa conjuntura, conclui-se que a embargada deixou de se desincumbir do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos de crédito.

3. Ante o exposto, acolho os embargos opostos e julgo IMPROCEDENTE a ação, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condena-se a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de advogado, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA